

Entre no Jusbrasil para imprimir o conteúdo. Acesse:

<https://www.jusbrasil.com.br/cadastro>

DECRETO Nº 3.181, DE 23 DE SETEMBRO DE 1999

Regulamenta a Lei no [9.787](#), de 10 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. [84](#), inciso [IV](#), da [Constituição](#), e, tendo em vista o disposto no art. [57](#), da Lei no [6.360](#), de 23 de setembro de 1976 e no art. [40](#), da Lei no [9.787](#), de 10 de fevereiro de 1999,

DECRETA:

[Art. 1o](#) Constarão, obrigatoriamente, das embalagens, rótulos, bulas, prospectos, textos, ou qualquer outro tipo de material de divulgação e informação médica, referentes a medicamentos, a terminologia da Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional - DCI.

[Art. 2o](#) A denominação genérica dos medicamentos deverá estar situada no mesmo campo de impressão e abaixo do nome comercial ou marca.

[Art. 3o](#) As letras deverão guardar entre si as devidas proporções de distância, indispensáveis à sua fácil leitura e destaque, principalmente, no que diz respeito à denominação genérica para a substância base, que deverá corresponder à metade do tamanho das letras e caracteres do nome comercial ou marca.

[Art. 4o](#) O cartucho da embalagem dos medicamentos, produtos dietéticos e correlatos, que só podem ser vendidos sob prescrição médica, deverão ter uma faixa vermelha em toda sua extensão, no seu terço médio inferior, vedada a sua colocação no rodapé do cartucho, com largura não inferior a um quinto da maior face total, contendo os dizeres: "Venda sob prescrição médica".

[Art. 5o](#) Quando se tratar de medicamento que contenha uma associação ou combinação de

princípios ativos, em dose fixa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por ato administrativo, determinará as correspondências com a denominação genérica.

[Art. 6o](#) É obrigatório o uso da denominação genérica nos formulários ou pedidos de registro e autorizações relativas à produção, comercialização e importação de medicamentos.

[Art. 7o](#) Os laboratórios que atualmente produzem e comercializam medicamentos com ou sem marca ou nome comercial terão o prazo de quatro meses para as alterações e adaptações necessárias ao cumprimento do disposto na Lei no [9.787](#), de 10 de fevereiro de 1999, e neste Decreto.

[Parágrafo único.](#) O medicamento similar só poderá ser comercializado e identificado por nome comercial ou marca.

[Art. 8o](#) A Agência de Vigilância Sanitária, regulamentará os critérios de rotulagem referentes à Denominação Comum Brasileira - DCB em todos os medicamentos, observado o disposto nos arts. 3o e 5o deste Decreto.

[Art. 9o](#) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

[Art. 10.](#) Fica revogado o Decreto no [793](#), de 5 de abril de 1993.

Brasília, 23 de setembro de 1999; 178o da Independência e 111o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.9.1999